

## بهره‌بردار کشاورزی

بهره‌بردار کشاورزی، شخصی است حقیقی یا حقوقی که به تنهایی یا با مشارکت دیگران مدیریت امور بهره‌برداری کشاورزی و مسئولیت فنی و اقتصادی آن را به عهده داشته و مستقیماً در سود و زیان آن سهیم است.

با توجه به این تعریف، برای تشخیص بهره‌بردار موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:

- فردی که زمینی را به منظور بهره‌برداری (کاشت، داشت و برداشت محصول) از مالک آن در مقابل سهمی از محصول در اختیار گرفته و تصمیم‌گیری و اداره امور بهره‌برداری را نیز به عهده دارد بهره‌بردار تلقی می‌شود و مالک زمین در این قبیل موارد بهره‌بردار نیست، مگر این‌که مدیریت و اداره امور بهره‌برداری به عهده مالک باشد.
- فردی که زمینی را پس از برداشت محصول اول، برای کشت مجدد (در همان سال زراعی) درازای مبلغی پول یا سهمی از محصول از بهره‌بردار اولیه در اختیار بگیرد، بهره‌بردار تلقی می‌شود.
- اگر شخصی برای مدت یک سال زمینی را به منظور انجام فعالیت کشاورزی در اختیار بگیرد، بهره‌بردار منظور می‌شود حتی اگر مالک زمین نباشد.
- پیمانکاران و مؤسساتی که انجام قسمتی از فعالیت‌های بهره‌برداری را به عهده دارند بدون این‌که در اداره امور بهره‌برداری و مدیریت آن نقشی داشته باشند بهره‌بردار محسوب نمی‌شوند.
- مباشر که معمولاً مسئولیت فنی بهره‌برداری را به عهده دارد ولی سود و زیان بهره‌برداری متوجه او نیست، بهره‌بردار محسوب نمی‌شود.
- در مواردی که وسعت اراضی بهره‌برداری، موجب می‌شود تا بخشی از عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول، پس از آماده شدن با وسایل مکانیزه، بین چند نفر طبق قرارداد تقسیم شود و این افراد در مقابل فعالیت خود سهمی از محصول را بردارند، در این صورت واحد تولیدی مزبور جمعاً یک بهره‌برداری منظور شده و اداره کننده اصلی که ممکن است مالک یا اجاره‌دار زمین باشد، بهره‌بردار شناخته می‌شود.

## بهره‌برداری کشاورزی

بهره‌برداری کشاورزی اختصاصی، نوعی بهره‌برداری کشاورزی است که توسط یک نفر بهره‌بردار به تنهایی یا توسط اعضای یک خانوار اداره می‌شود. در تشخیص بهره‌برداری اختصاصی، مالکیت مورد نظر نیست. اگر دو یا چند بهره‌برداری کشاورزی واقع در یک آبادی توسط اعضای مختلف یک خانوار اداره شود، استثنائاً مجموعه آنها یک بهره‌برداری اختصاصی تلقی می‌شود، بهره‌برداری‌هایی که توسط اعضای یک خانوار به صورت شرکت ثبتی اداره می‌شود، در این گروه قرار نمی‌گیرد.